

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2651/2537

นายมานพ นิมกุล

โจทก์

นายเลือน ไทยพยัคฆ์

จำเลย

นายเลือน ไทยพยัคฆ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นมาเฉพาะตัวฎีกา แต่ไม่ได้ยื่นเสียค่าขึ้นศาลมาด้วย จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยยื่นฎีการ่วมกับยื่นคำร้องขอขยายเวลา วางเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 นั้นมิได้กำหนดว่าหากไม่ยื่นค่าขึ้นศาลชั้นฎีการ่วมฎีกาจะต้องยกฎีกา แต่ศาลจะกำหนดวันให้มาชำระค่าขึ้นศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลาวางเงิน กับขอให้มีการสั่งทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 393,750 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงิน 225,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินให้แก่โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงิน ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่รับฎีกา และสั่งคำร้องขอขยาย ระยะเวลาวางเงินว่า เป็นกรณีจำเลยยื่นเฉพาะตัวฎีกาในวันนี้แต่ขอผ่อนผันคือขอ ขยายการวางเงินค่าขึ้นศาลมา ไม่มีเหตุอนุญาต ยกคำร้องและสั่งคำร้องขอทุเลาการ บังคับว่า ศาลไม่รับฎีกา จึงไม่อนุญาตยกคำร้อง (อันดับ 144,142 แผ่นที่ 1, ที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 145)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่จำเลยฎีกาโดยไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะ ต้องใช้แทนโจทก์มาวางศาลพร้อมฎีกา เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 229,247 เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอผ่อนผันการวางเงินดัง กล่าว ศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาต ดังนี้ศาลชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยได้ทันที กรณีไม่ใช่เรื่องการมิได้ชำระหรือ วางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะ ส่งรับ หรือไม่รับคำคู่ความ เช่นนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่จำเลยฎีกาโดยไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะ ต้องใช้แทนโจทก์มาวางศาลพร้อมฎีกา เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 229,247 เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอผ่อนผันการวางเงินดัง กล่าว ศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาต ดังนี้ศาลชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยได้ทันที กรณีไม่ใช่เรื่องการมิได้ชำระหรือ วางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะ ส่งรับ หรือไม่รับคำคู่ความ เช่นนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

จะสั่งรับ หรือไม่รับคำคู่ความ เช่นนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>